

SÖZLEŞME EKİ-3: GÜVENLİ LİMAN VE BAĞIMSIZ YÜKLENİCİ STATÜSÜ TEVSİK PROTOKOLÜ

4857 Sayılı İş Kanunu m. 8 & TBK m. 470 Eser Sözleşmesi Tevsik Senedi

✓ 0 İŞÇİLİK RİSKİ • BAĞIMSIZ YÜKLENİCİ STATÜSÜ KORUMALI

İŞ SAHİBİ (MÜŞTERİ)

Acme Teknoloji ve Girişim A.Ş.

YÜKLENİCİ (GELİŞTİRİCİ)

Can Demir (Kıdemli Yazılım Mimarı)

EK-3: 4857 Sayılı İş Kanunu m. 8 Uyumlu

Bağımsız Yüklenici Güvenli Liman

Şartnamesi

GÜVENLİ LİMAN (DÜŞÜK RİSK) (0/100)

6098 s. TBK m. 470, 4857 s. İş K. m. 8, 5510 s. SGK K. m. 4/b & HMK m. 193 Uyumlu

Yargıtay Risk Özeti: Güvenli Liman (Skor: 0/100): Taraflar arasındaki ilişki 6098 sayılı TBK m. 470 Eser Sözleşmesi ve bağımsız yüklenici standartlarıyla tam uyumludur. 4857 sayılı İş Kanunu m. 8 kapsamında gizli hizmet sözleşmesi iddiası riski asgari düzeydedir.

1. Tarafların Hukuki Sıfatı ve Hizmet Akdinin Reddi

Taraflar, aralarındaki ilişkinin 6098 sayılı TBK m. 470 uyarınca bağımsız bir Eser Sözleşmesi olduğunu, 4857 sayılı İş Kanunu anlamında hiçbir surette işçi-işveren ilişkisi doğurmadığını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

2. Zaman, Yer ve Çalışma Metodolojisi Serbestisi

Yüklenici, işbu eseri günün hangi saatlerinde ve nerede yapacağını münhasıran kendisi belirler. İşveren mesai takibi, günlük devam kontrolü veya tuş kaydedici dayatamaz.

3. Araç, Gereç ve Lisans Bağımsızlığı (BYOD)

Yüklenici kendi donanım, bilgisayar ve yazılım lisanslarını bizzat temin eder (Bring Your Own Device). İşveren ortamları yalnızca kabul testi amacıyla erişime açılır.

4. Hiyerarşik Amir Yokluğu ve Çıktı Odaklılık

İşveren, Yüklenici'ye idari amir sıfatıyla emir veremez. Denetim yalnızca teslim edilen eserin BDD/DoD kabul kriterlerine uygunluğuyla sınırlıdır.

5. Münhasırlık Yokluğu ve Çoklu Müşteri Özgürlüğü

Yüklenici üçüncü şahıslara serbestçe hizmet vermekte muhtardır. İşveren münhasırlık veya genel çalışma yasağı uygulayamaz.

6. SGK 4/b, Vergi ve Sosyal Haklar Muafiyeti

Yüklenici 5510 sayılı Kanun m. 4/b (Bağ-Kur) ve vergi yükümlülüklerinden bizzat sorumludur. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin talebinde bulunulamaz.

7. Delil Sözleşmesi ve Yetkili Mahkeme

HMK m. 193 uyarınca münhasır delil teşkil eden işbu şartnameden doğan ihtilaflarda **İstanbul Mahkemeleri** yetkilidir.

SHA-256 Dijital Mühür (HMK m. 193): d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4